

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 관련 이행보증금 예탁·반환 불철저
2. 소관부점 : 9개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제32조의2에 따르면 분할 납부 대부료 원금이 1천만 원 이상인 경우에 피대부자가 예치하도록 되어 있는 이행보증금(연간 대부료의 100분의 50)을 정기예금에 예탁하고, 반환 사유 발생 시 이자를 포함하여 정산을 실시한 후 그 잔액을 반환하도록 되어 있다.

또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제22조에 따르면 대부받은 자가 대부재산의 원활한 이용을 위하여 가설건축물의 설치를 요청하는 경우 일정한 요건¹⁾에 한정하여 설치를

1) 1. 대부재산의 원상의 변경을 가져오지 않는 행위일 것
2. 대부재산의 이용을 위하여 최소한 필요하다고 판단되는 범위 이내일 것

허가하되, 같은 조 제1항 제3호에 따라 가설건축물의 설치가능 범위는 기획재정부(국유재산 총괄청) 「임대국유지상 설치가능한 시설물 허용 지침」²⁾에 따르도록 되어 있는데

같은 지침 3-나-(2)에 따르면 계약체결 시 또는 가설건축물 설치 허용 신청 시 원상회복 이행보증금(지급보증보험증권 또는 현금)을 예치하도록 되어 있으며, 대부 받은 자가 정상적으로 가설건축물을 철거하는 등 원상회복을 이행한 경우 이행보증금(현금)은 반환하도록 되어 있다.

따라서, 국유재산 관리부점에서는 피대부자가 이행보증금을 예치할 경우 해당 금액에 대하여 국유재산지원처³⁾ 앞으로 정기예금 예탁을 신청하여 관리하고, 이행보증금의 반환사유가 발생한 때에는 이자를 포함⁴⁾한 금액을 계산하여 즉시 반환하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남지역본부 등 12개 지역본부에 대한 국유재산 이행보증금 정기예금 예탁 및 반환 여부를 점검한 결과

2018. 7. 19. ○○○○○○○○○○원으로부터 신규 수탁한 ‘□□□□ □□□ □□□ □□□-□’ (대, △△△㎡, 건물 △△△.△△㎡) 소재

-
- 2) 국유재산의 활용도를 제고하기 위해 국유재산법 제24조 및 제31조의 규정에 의해 사용·수익허가 및 대부한 국유재산상에 축조할 수 있는 시설물의 범위와 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함
 - 3) 국유재산지원처는 지역본부에서 현금으로 수납한 이행 보증금을 예탁 신청에 따라 정기예금에 예탁하여 별도 관리하고, 계약 이행 등 사유 발생 시 지역본부에서 이행 보증금 반환 신청에 따라 보증금 원금, 이자를 반환하는 업무를 처리
 - 4) 세칙 제20조의3에서는 ‘영구시설물’의 이행보증조치(축조 및 원상회복 계획서, 이행보증금 예치, 원상회복, 이행보증금 반환, 영구시설물 무상취득 등)에 대하여만 정하고 있으나, 요강 제22조 제3항 및 제24조 제2항 본문의 내용과 이행보증금을 예치하도록 한 취지(시설물의 원상회복 이행보증) 등을 고려할 때 가설건축물 철거 이행보증금 예치·반환 시의 업무 처리도 세칙 제20조의3에서 정한 영구시설물 철거 이행보증금의 처리방법을 따르는 것이 합리적이다.

국유재산의 경우 2018. 12. 20. 피대부자 ◇◇◇과 대부 계약(연간 대부료 : 11,600천 원, 연 6회 분할 납부)을 체결하면서 납부 받은 대부료 분납 이행 보증금(5,800천 원)을 예수금으로 계정처리는 하였으나, 감사일 현재까지 국유재산지원처에 정기예금 예탁 의뢰를 하지 않아 해당 이행보증금에 대한 이자가 발생되지 않았고

2003. 1. 17. ○○○○○○○○○○○로부터 신규 수탁한 ‘□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□-□’ (대, △△△.△㎡) 소재 국유재산의 경우 2004. 8. 4. 피대부자 ◇◇◇◇◇와 주차장 용도로 대부계약(계약기간: 2004. 8. 4. ~ 2009. 8. 3.)을 체결하면서 가설건축물 설치를 허용하고 이행 보증금 1,000천 원을 납부 받았는데 예탁 의뢰하지 않았고, 이후 ◇◇◇◇◇의 두 번째 대부계약(계약기간: 2009. 12. 30. ~ 2014. 12. 29.)⁵⁾이 2014. 12. 29. 종료되고 가설건축물이 철거되었음에도 감사일 현재까지 이행 보증금을 반환하지 않고 있는 등

[표 18] 및 [별표 6] “국유재산 이행보증금 미예탁·미반환 명세”와 같이 국유재산 대부료 분할납부 이행보증금 또는 가설건축물 철거 이행 보증금으로 예치 받은 금액을 예탁하지 않거나 반환하지 않은 사례가 총 118건(미예탁 : 88건, 미반환 : 30건) 확인되었다.

[표 18] 국유재산 이행보증금 미예탁·미반환 현황

(단위 : 건, 원)

순번	지역본부	합계		미예탁		미반환	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
합 계		118	274,312,449	88	232,709,317	30	41,603,132
1	서울동부지역본부	12	9,390,026	2	1,500,000	10	7,890,026
2	서울서부지역본부	7	5,078,885	5	4,500,000	2	578,885
3	부산지역본부	9	13,909,519	6	11,802,558	3	2,106,961

5) 2009. 8. 3. 대부계약 종료 이후 입찰을 통해 대부계약 재체결(2009. 12. 30. ~ 2014. 12. 29.)

순번	지역본부	합계		미예탁		미반환	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
4	광주전남지역본부	18	68,225,012	13	53,471,899	5	14,753,113
5	대구경북지역본부	26	84,335,990	22	81,930,080	4	2,405,910
6	인천지역본부	28	66,311,997	23	54,443,760	5	11,868,237
7	전북지역본부	4	5,268,000	3	3,268,000	1	2,000,000
8	경남지역본부	5	9,000,000	5	9,000,000	-	-
9	강원지역본부	9	12,793,020	9	12,793,020	-	-

[소관부점 의견] 광주전남지역본부 등 9개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 등 9개 지역본부 본부장은 예치 받은 국유재산 이행보증금 중 예탁이나 반환을 미실시한 금액을 즉시 예탁·반환하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

[별표 6]

국유재산 이행보증금 미예탁·미반환 명세

(단위 : 원, 일)

순번	구분	소재지	계약자	미예탁·미반환			
				구분	사유 발생일	금액	경과일 (2020.9.14.기준)
합 계			총 118건		274,312,449원		
소계	“기재생략”						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11,12							
소계							
13							
14							
15							
16							
17							
18,19							

순번	구분	소재지	계약자	미예탁·미반환			
				구분	사유 발생일	금액	경과일 (2020.9.14.기준)
소계							
20							
21							
22							
23							
24							
25,26							
27							
28							
소계							
29,30							
31,32							
33,34							
35							
36							
37,38							
39							
40							
41							
42							
43,44							
45							
46							

순번	구분	소재지	계약자	미예탁·미반환			
				구분	사유 발생일	금액	경과일 (2020.9.14.기준)
소계							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54,55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62,63							
64							
65							
66,67							
68							
69							

순번	구분	소재지	계약자	미예탁·미반환			
				구분	사유 발생일	금액	경과일 (2020.9.14.기준)
70							
71							
72							
소계							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84,85							
86,87							
88,89							
90							
91							
92							
93,94							
95							

순번	구분	소재지	계약자	미예탁·미반환			
				구분	사유 발생일	금액	경과일 (2020.9.14.기준)
96							
97							
98							
99,100							
소계							
101,102							
103							
104							
소계							
105							
106							
107							
108							
109							
소계							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							

“기재생략”

